

Date
{Today}

Numéro de référence
{Numéro de référence}

GARANTIE LOCATIVE

(exécutoire à première demande)

L'émetteur: ING Belgique, Société Anonyme, ayant son siège social à B-1000 -
Bruxelles, avenue Marnix 24 (RPM 0403.200.393) département
Bank Guarantees, avenue Marnix 24 à 1000 Bruxelles,

ci-après dénommée "la Banque";

Le "Bailleur" **Les coordonnées de votre bailleur**

Le "Locataire" **Vos coordonnées**

Référence est faite au Bail avenu le {**Date de signature du contract de bail**} entre le Bailleur
et le Locataire, se terminant le {**Date d'expiration du bail**} et relatif au bien loué, sis à
{**Adresse du bien loué**} (ci-après "le Bail")

La bonne exécution des engagements du Locataire doit être assurée par une garantie
bancaire. (ci-après "la Garantie locative").

Par conséquent, la Banque s'engage irrévocablement, d'ordre et pour compte du Locataire,
et ce indépendamment de la validité ou des conséquences juridiques du Bail, à régler, à la
première demande du Bailleur et sans invoquer la moindre exception ou opposition du chef
du Bail précité, toutes sommes à concurrence de {**montant de la garantie**} maximum, contre
remise d'une demande écrite de paiement faite dans les formes et dans les délais décrits ci-
dessous.

La Garantie locative est valable jusqu'à **90 ou 180** jours après la date à laquelle le Bail aura
pris fin pour quelque raison que ce soit et, en tout cas, au plus tard jusqu'au {**Date finale
d'échéance**}.

Pour être valable, la demande de paiement devra nous être adressée :

- soit par lettre recommandée ;
- soit par voie numérique, avec une signature électronique qualifiée (eID ou certificat)
du Bailleur ;

et parvenir à la Banque, le cas échéant à son domicile ci-dessous ou à l'adresse e-mail
bankguarantees@ing.be dans le délai prescrit de **90 ou 180** jours et, au plus tard, à
l'échéance finale précitée de la Garantie locative.

La demande de paiement mentionnera le montant pour lequel il est fait appel à la garantie,
ainsi qu'une déclaration du Bailleur mentionnant que:

- le Bail est encore en cours ou a pris fin depuis moins de **90 ou 180** jours;
- le Locataire n'a pas respecté ses obligations résultant du Bail susmentionné;
- et, de ce fait, le Bailleur a subi une perte égale au montant qu'il exige en vertu de la
Garantie locative.



La Banque ne tiendra compte que d'une demande de paiement rédigée dans les formes précitées et envoyée dans les délais susmentionnés, dont l'expiration signifiera automatiquement la fin définitive de la Garantie locative s'il n'y a pas été fait appel.

Tout paiement effectué dans le cadre de la présente Garantie locative diminue le montant maximum de notre garantie à concurrence du montant payé.

Un renouvellement de la Garantie locative, dans l'hypothèse où le Bail serait prorogé conventionnellement ou légalement, serait subordonné au gré de la Banque.

La Garantie locative est émise en faveur du Bailleur et de ses héritiers légaux, de ses légataires universels ou à titre universel, qui auront accepté la succession et, plus généralement, en faveur des ayants cause à titre universel.

La Garantie locative est cessible aux futurs acquéreurs du bien loué.

Une telle cession sera opposable à la Banque:

- en cas de cession entre vifs, au moment de la réception par la Banque d'une lettre émanant du Bailleur-cédant dans laquelle ce dernier déclarera que le bien loué, le Bail et la Garantie locative ont été cédés et que seul le nouveau Bailleur-bénéficiaire peut, dès lors, désormais faire appel à cette garantie. Il y aura lieu de joindre à cette lettre une copie déclarée conforme par le notaire instrumentant de l'acte authentique constatant la cession du bien (acte de vente, acte de donation, acte d'apport etc.); ,et l'adresse e-mail du nouveau Bailleur;
- en cas de cession en tant que legs particuliers, sur production par le légataire d'un certificat hypothécaire original récent constatant la transcription de son titre de propriété et de la communication de son adresse e-mail.

La présente Garantie locative ne peut ni être gagée, ni faire l'objet de toute autre sûreté.

La Garantie locative est soumise au droit belge.

En cas de litige, compétence unique est attribuée aux tribunaux de Bruxelles.

Toute la correspondance relative à la présente garantie locative ainsi que les éventuelles demandes de paiement doivent être adressées à ING Belgique S.A., Guarantees Department, Avenue Marnix, 1000 Bruxelles ou par e-mail à bankguarantees@ing.be.